

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3321/2531

อัยการ ร้อยเอ็ด
นาย สุนัย สุรามาศย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 24, มาตรา 73

เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมอาวุธปืนของกลางรวม 8 กระบอก แม้ไม่มีพยานหลักฐานอื่นแสดงว่าจำเลยมีอาวุธปืนเหล่านั้นไว้เพื่อการค้า แต่การมีอาวุธถึง 8 กระบอกนั้นแสดงอยู่ในตัวว่าน่าจะมีไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สิน หากแต่เป็นการมีไว้เพื่อการค้า จำเลยจึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองเพื่อการค้า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 24, 72, 72 ทวิ, 73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 371 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ให้จำคุกฐานมีอาวุธปืนคนละ 6 ปี ฐานพาอาวุธปืนคนละ 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกคนละ 6 ปี คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์ฎีกา

พิพากษาแก้เฉพาะการปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ข้อหาฐานมีอาวุธปืนเป็นว่า
จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 24, 73 จำคุกเฉพาะข้อหานี้ 6 ปี

แหล่งที่มา เนติบัณฑิตยสภา
 แผนก
 หมายเลขคดีแดงศาลชั้น
 ต้น หมายเหตุ